

1500129-92.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Informalmente, o réu confessou a prática de tráfico. O local era conhecido pela venda de drogas.

A testemunha Gláucia nada de relevo trouxe aos autos.

São as provas.

A condenação é de rigor.

De fato, como visto, o réu foi visto em ponto de tráfico portando quantidade significativa de drogas, jogando outras porções ao notar a presença dos guardas.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500129-92.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500129-92.2021.8.26.0551

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO ALBERTO DE SIQUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em face de DIEGO ALBERTO DE SIQUEIRA, já qualificado, como incurso no crime do art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Notificação às fls.182.

Defesa preliminar às fls.154/164.

Recebimento da denúncia, fls.183/184.

Citação, fls.225.

Em audiência foram ouvidas três testemunhas e interrogado o acusado (fls.231/234).

As partes debateram (fls.235).

Ministério Público pugnou pela condenação nos moldes da denúncia.

Defesa, por sua vez, requereu absolvição por falta de provas e outros benefícios legais.

É a síntese.

DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, o pedido condenatório é procedente.

Materialidade demonstrada pelo auto de apreensão de fls.21 e laudo pericial de fls.94/96.

A autoria é certa.

Interrogado, o réu Diego Alberto negou a prática delitiva imputada na exordial. Admitiu, porém, ter sido abordado em posse de drogas, alegando que destinadas a seu consumo. Esclareceu que parte das drogas havia caído ao solo e que se agachou para recupera-la, sendo abordado logo depois. Havia acabado de comprar as drogas e nem sequer conseguiu pagar o traficante. Pagaria 100 reais pelos entorpecentes.

De outra banda, os guardas Thiago Menezes e Wellington Santaroza foram firmes ao relatar que em patrulhamento de rotina em praça pública avistaram o réu perto de um poste. O acusado, ao notar a presença dos guardas, jogou um pacote ao solo e tentou deixar o local, sendo abordado. Com ele apreenderam 24 porções de cocaína e 30 reais. Ato contínuo, ao verificarem o que havia dispensado, lograram encontrar outras 25 porções da mesma droga. Informalmente, o réu confessou a prática de tráfico. O local era conhecido pela venda de drogas.

A testemunha Gláucia nada de relevo trouxe aos autos.

São as provas.

A condenação é de rigor.

De fato, como visto, o réu foi visto em ponto de tráfico portando quantidade significativa de drogas, jogando outras porções ao notar a presença dos guardas.

A quantidade de drogas e o local da abordagem evidenciam a destinação ao tráfico.

Nenhuma ilegalidade existe a ser declarada na conduta dos guardas, eis que estavam em patrulhamento de praça pública (bem de titularidade do Município), local conhecido pela venda de drogas, quando avistaram o réu em atitude típica de traficante, qual seja, se desfazendo de entorpecentes ao notar a chegada a viatura.

Havia, assim, justa causa para a revista pessoal, com autorização legal de prisão em flagrante por qualquer do povo.

Passo a dosar a pena.

Nada existe a considerar nas duas fases iniciais.

Na terceira, reduzo a pena em 2/3 com base no §4º, do art.33, da Lei de Drogas.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão estatal para condenar o réu DIEGO ALBERTO DE SIQUEIRA, já qualificado, como incurso no crime do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal.

Substituo a pena por prestação de serviços comunitários (com especificação oportuna pela VEC) e multa, no valor de 10 dias-multa, no mínimo legal.

Custas em 100 UFESPs.

Autorizo a destruição das drogas e decreto o perdimento do numerário apreendido.

Anotem-se. Comunicuem-se. Providencie-se o necessário. Oportunamente, arquivem-se.

PRIC.

Araras, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA